

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3000 -
3002/2535

นายจิระหรือวีระ ดีจรูญ กับพวก
บริษัทไทยคาร์เปตแพคตอรี จำกัด ฯลฯ

โจทก์

จำเลย

บริษัทไทยคาร์เปตแพคตอรี จำกัด
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางสั่งว่า
จำเลยมิได้นำค่าฤชาธรรมเนียมและเงิน มาชำระตามคำพิพากษาตามยอมหรือหา
ประกันให้ไว้ต่อศาล จึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง

จำเลยเห็นว่า หันตามสัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่ถึงกำหนดชำระ
จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินดังกล่าวมาวางต่อศาล โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ
จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 8 ที่ 10 ที่ 16 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 14,16,17,18)

ศาลแรงงานกลางพิพากษายอมให้จำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์ทั้งสิบ
หก โดยจำเลยจะนำเงินมาวางที่ศาลนี้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2535 หากผิดนัดยอม
ให้โจทก์ทั้งสิบหกบังคับคดีได้ทันที

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขจำนวนเงินซึ่งโจทก์ที่ 8 ที่ 10 ที่ 16 ควรได้รับ ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 9)

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 10)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำ
สั่ง (อันดับ 11)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม
2535 เป็นการยื่นอุทธรณ์ในขณะที่จำเลยยังไม่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
ดังนั้น จำเลย จึงไม่ต้องวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลให้ศาล
แรงงานกลางรับอุทธรณ์คำสั่งฉบับดังกล่าวของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม
2535 เป็นการยื่นอุทธรณ์ในขณะที่จำเลยยังไม่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
ดังนั้น จำเลย จึงไม่ต้องวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลให้ศาล
แรงงานกลางรับอุทธรณ์คำสั่งฉบับดังกล่าวของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(สุชาติ สุขสมิตร์-ปรีชา ธนानันท์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ